

한국농어촌공사 감사

[경고] 요구

제 목 부적격 농업법인 농지매매 지원 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 다다다다지사

조 치 부 서 총무인사처

내 용

1. 업무개요

공사는 경영규모·연령별로 농가의 성장단계를 구분한 후 성장단계별로 맞춤형 농지지원을 통해 청년농·귀농인 등의 안정적 영농기반 구축을 지원 지원하기 위해 고령은퇴, 이농·직업전환, 농업경영에 이용되지 않는 농업인 소유의 농지, 비농업인(상속·이농)의 소유농지 등을 매입하고, 이를 2030세대 등 젊은 농업인 등에게 지원하여 농지시장 안정 및 농지이용의 효율화를 도모하는 ‘맞춤형농지지원사업’(농지매매사업, 농지임차임대사업, 공공임대용농지매입사업(매입비축))을 시행하고 있으며,

가가가가본부 다다다다지사(이하 “다다다다지사”라 한다)에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 5. 31.)중 [표 1]과 같이 24필지(6.5ha)의 농지를 매입하여 전업농육성대상자 등에게 지원하였다.

[표 1] 다대다지사 농지매매사업 추진내역

(단위: m², 원)

연도	매입		매도		필지수	면적	사업비	자부담	실지원액
	건수	계약자	건수	계약자					
합계					24	65,524.3	1,897,280,000	846,543,000	1,050,737,000

자료: 농지은행통합관리시스템 계약체결내역 재구성

2. 판단기준

「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따르면 농어업·농어촌에 관련된 용자·보조금 등을 지원받으려는 농어업경영체는 ‘농업경영정보’¹⁾를 등록하여야 한다고 규정하고 있고,

2022년 「농지은행사업 업무지침」 1권 제2장 농지여신 2. 지원제외에 따르면 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 농업경영정보를 등록하지 않은 경우 농지 매매 및 임대차 등 지원을 할 수 없다고 규정하고 있다.

그리고 같은 지침 1권 제2장 농지여신 1. 지원대상자에 따라 지원대상자가 되는 농업법인은 벼 또는 밭작물을 주로 재배하면서 ① 「농지법」 제2조 제3호 및 [표 2] 와 같은 「농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정」 제91조(농업법인의 지원 요건 및 사후관리기준)의 기준에 적합한 농업법인이어야 하며, ② 직접 경작하고 있는 논, 밭 또는 과수원의 면적이 5ha 이상인 영농조합법인, 또는 경작면적이 10ha 이상인 농업회사법인이어야 한다.

1) 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제40조에 따른 농지·축사·임야·원예시설 등 생산수단, 생산농산물, 생산방법 및 가축 사육 마릿수 등 농업경영 관련 정보 및 용자·보조금 등의 수령정보로서 대통령령으로 정하는 것

[표 2] 농업법인 지원요건 및 사후관리기준

1. 공통지원요건

가. 총출자금 1억원 이상인 법인(법인등기부등본 확인)

- 출자금은 부동산인 경우 당해 부동산이 법인명의로 소유권 보존등기가 되었을 경우에만 인정하고 현금인 경우 법인명의로 개설된 통장에 입금되었을 경우에만 인정. 단, 농기계인 경우에는 당해 법인의 자산대장에 등재되고 기타 회의록 등에서 출자한 사실이 인정되는 경우에 한하되 감가상각액을 공제한 금액을 인정

나. 자본금이 사업비의 자부담금 이상으로 확보되었고, 자기자본이 자부담금의 50% 이상 확보된 법인

(단, 자기자본이 자부담금 이상이면 자본금은 자부담금의 50% 이상 확보해도 가능)

다. 영농조합법인은 조합원이 5인 이상인 법인으로서 조합원 5인이 농업인임을 확인하여야함

(확인서징구 : 농업경영체 등록확인서, 농업인확인서, 농지원부, 농지이용경작확인서, 가축자가사육확인서 등) 농업회사 법인은 농업인 출자지분이 1/10이상인 법인

라. 생산과 관련된 부대사업은 당해 법인의 생산과 연계된 경우에만 지원할 수 있음

마. 설립 후 운영실적이 1년이상인 법인(다만, 개별 사업시행지침에서 다르게 정한 경우에는 그에 따른다)

바. 농업법인을 농림축산식품사업 지원대상자로 선정할 경우에는 당해 법인의 구성원에 부적격자가 있는지 또는 특정인이 개인사업을 위하여 위장 설립했는지의 여부를 철저히 확인 후 선정할 것

사. 1회 3일 이상의 교육(복식부기, 회계, 세무, 마케팅, 농림축산식품정보 활용방법, 기타 지원되는 품목의 영농기술 교육 등)을 받은 법인은 다른 법인보다 우선하여 사업대상자로 선정할 수 있음. 단, 모든 요건을 갖추고 다른 법인과 동일 조건일 경우에 한함

2. 사업별 지원요건

공통요건 이외의 사항으로서 농림축산식품사업 시행지침서의 개별단위 사업별로 명시되어 있는 기준

자료: 「농림축산식품 재정사업관리 기본규정」

또한 지사에서는 매입신청서류가 접수되면 같은 지침 4. 사업신청 및 지원 대상자 결정 나. 사업신청 5) 신청서류 검토에 따라 신청자 자격요건, 농업경영 정보 등록 여부를 확인하여야 한다.

따라서 다다다다에서는 농업법인에 농지매매사업을 지원할 경우, 지원신청법 인으로 부터 신청서류를 제출받아, 신청법인이 [표 2와 같은 농업법인 지원요건에 적합한지 여부를 확인하고 농지매매사업을 지원하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 다다다다지사에서는 [표 3]과 같이 ‘농업회사법인주식회사●●’(이하 “농업법인 ●●”라 한다)에 농지를 지원하면서

[표 3] 다다다지사 농업법인 ●● 농지매매사업 지원내역

(단위: m², 원)

계약번호	지원자	농지	지목	면적	농지가격	지원금액	자부담

자료 : 농지은행통합관리시스템(FBIMS) 출력자료 재구성

지원대상자 농업법인 ●●가 지원시점(2022. 11. 22.)에는 농업경영정보를 등록하지 않아 법인대표인 정성호의 경영체 등록은 제출받아 ① 농업경영체등록이 확인되지 않고, ②경영규모 또한 확인이 불가하였음에도 농지를 지원하였다.

또한 농업법인 ●●가 제출한 불임과 같은 증빙서류로는 ③ 자본금이 사업비의 자부담금 이상으로 확보되었고, 자기자본이 자부담금의 50% 이상 확보된 법인 인지 확인이 불가하고, ④ 농업법인 ●●는 법인등기부등본에 표시된 출자금 또한 500 만원인 농업회사법인으로 총 출자금이 1억원 이상인지 여부가 확인이 불가 하며, ⑤ 2022. 6. 17. 신규 설립되어 2022. 6. 28. 개업한 신규 농업법인으로 설립 후 운영실적이 1년이 되지 않은 농업회사법인임에도 농지매매자금 00,000,000원을 지원한 사실이 있다.

그 결과 부적격 농업법인에게 농지매매자금을 지원함으로써 맞춤형농지지원사업의 신뢰도와 형평성을 훼손될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

가가가본부 다다다지사에서는 감사지적사항과 관련하여 특별한 의견이 없으며, 추후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정을 준수하여 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 경고

사장(총무인사처장)은 농업법인에 맞춤형농지지원 농지매매사업을 지원하면서 지원요건과 신청서류 검토를 소홀히 하여 부적격 농업법인에 농지매매 지원금을 지원한 책임을 물어 가가가가본부 다다다다지사 업무담당자 4급 ◎◎◎에게 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 부적격 농업법인 농지매매 지원 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 다다다다지사

조 치 부 서 가가가가본부 다다다다지사

내 용

1. 업무개요

공사는 경영규모·연령별로 농가의 성장단계를 구분한 후 성장단계별로 맞춤형 농지지원을 통해 청년농·귀농인 등의 안정적 영농기반 구축을 지원 지원하기 위해 고령은퇴, 이농·직업전환, 농업경영에 이용되지 않는 농업인 소유의 농지, 비농업인(상속·이농)의 소유농지 등을 매입하고, 이를 2030세대 등 젊은 농업인 등에게 지원하여 농지시장 안정 및 농지이용의 효율화를 도모하는 ‘맞춤형농지지원사업’(농지매매사업, 농지임차임대사업, 공공임대용농지매입사업(매입비축))을 시행하고 있으며,

가가가가본부 다다다다지사(이하 “다다다다지사”라 한다)에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 5. 31.)중 [표 1]과 같이 24필지(6.5ha)의 농지를 매입하여 전업농육성대상자 등에게 지원하였다.

[표 1] 과산·대단지사 농지매매사업 추진내역

(단위: m², 원)

연도	매입		매도		필지수	면적	사업비	자부담	실지원액
	건수	계약자	건수	계약자					
합계					24	65,524.3	1,897,280,000	846,543,000	1,050,737,000

자료: 농지은행통합관리시스템 계약체결내역 재구성

2. 판단기준

「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따르면 농어업·농어촌에 관련된 용자·보조금 등을 지원받으려는 농어업경영체는 ‘농업경영정보’¹⁾를 등록하여야 한다고 규정하고 있고,

2022년 「농지은행사업 업무지침」 1권 제2장 농지여신 2. 지원제외에 따르면 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 농업경영정보를 등록하지 않은 경우 농지 매매 및 임대차 등 지원을 할 수 없다고 규정하고 있다.

그리고 같은 지침 1권 제2장 농지여신 1. 지원대상자에 따라 지원대상자가 되는 농업법인은 벼 또는 발작물을 주로 재배하면서 ① 「농지법」 제2조 제3호 및 [표 2] 와 같은 「농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정」 제91조(농업법인의 지원 요건 및 사후관리기준)의 기준에 적합한 농업법인이어야 하며, ② 직접 경작하고 있는 논, 밭 또는 과수원의 면적이 5ha 이상인 영농조합법인, 또는 경작면적이 10ha 이상인 농업회사법인이어야 한다.

1) 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제40조에 따른 농지·축사·임야·원예시설 등 생산수단, 생산농산물, 생산방법 및 가축 사육 마릿수 등 농업경영 관련 정보 및 용자·보조금 등의 수령정보로서 대통령령으로 정하는 것

[표 2] 농업법인 지원요건 및 사후관리기준

1. 공통지원요건

가. 총출자금 1억원 이상인 법인(법인등기부등본 확인)

- 출자금은 부동산인 경우 당해 부동산이 법인명으로 소유권 보존등기가 되었을 경우에만 인정하고 현금인 경우 법인명으로 개설된 통장에 입금되었을 경우에만 인정. 단, 농기계인 경우에는 당해 법인의 자산대장에 등재되고 기타 회의록 등에서 출자한 사실이 인정되는 경우에 한하되 감가상각액을 공제한 금액을 인정

나. 자본금이 사업비의 자부담금 이상으로 확보되었고, 자기자본이 자부담금의 50% 이상 확보된 법인

(단, 자기자본이 자부담금 이상이면 자본금은 자부담금의 50% 이상 확보해도 가능)

다. 영농조합법인은 조합원이 5인 이상인 법인으로서 조합원 5인이 농업인임을 확인하여야함

(확인서징구 : 농업경영체 등록확인서, 농업인확인서, 농지원부, 농지이용경작확인서, 가축자가사육확인서 등) 농업회사 법인은 농업인 출자지분이 1/10이상인 법인

라. 생산과 관련된 부대사업은 당해 법인의 생산과 연계된 경우에만 지원할 수 있음

마. 설립 후 운영실적이 1년이상인 법인(다만, 개별 사업시행지침에서 다르게 정한 경우에는 그에 따른다)

바. 농업법인을 농림축산식품사업 지원대상자로 선정할 경우에는 당해 법인의 구성원에 부적격자가 있는지 또는 특정인의 개인사업을 위하여 위장 설립했는지의 여부를 철저히 확인 후 선정할 것

사. 1회 3일 이상의 교육(복식부기, 회계, 세무, 마케팅, 농림축산식품정보 활용방법, 기타 지원되는 품목의 영농기술 교육 등)을 받은 법인은 다른 법인보다 우선하여 사업대상자로 선정할 수 있음. 단, 모든 요건을 갖추고 다른 법인과 동일 조건일 경우에 한함

2. 사업별 지원요건

공통요건 이외의 사항으로서 농림축산식품사업 시행지침서의 개별단위 사업별로 명시되어 있는 기준

자료: 「농림축산식품 재정사업관리 기본규정」

또한 지사에서는 매입신청서류가 접수되면 같은 지침 4. 사업신청 및 지원 대상자 결정 나. 사업신청 5) 신청서류 검토에 따라 신청자 자격요건, 농업경영 정보 등록 여부를 확인하여야 한다.

따라서 다다다다에서는 농업법인에 농지매매사업을 지원할 경우, 지원신청법 인으로 부터 신청서류를 제출받아, 신청법인이 [표 2와 같은 농업법인 지원요건에 적합한지 여부를 확인하고 농지매매사업을 지원하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 다다다다지사에서는 [표 3]과 같이 ‘농업회사법인주식회사●●’(이하 “농업법인 ●●”라 한다)에 농지를 지원하면서

[표 3] 다다다다지사 농업법인 ●● 농지매매사업 지원내역

(단위: m², 원)

계약번호	지원자	농지	지목	면적	농지가격	지원금액	자부담

자료 : 농지은행통합관리시스템(FBIMS) 출력자료 재구성

지원대상자 농업법인 ●●가 지원시점(2022. 11. 22.)에는 농업경영정보를 등록하지 않아 법인대표인 정성호의 경영체 등록은 제출받아 ① 농업경영체등록이 확인되지 않고, ②경영규모 또한 확인이 불가하였음에도 농지를 지원하였다.

또한 농업법인 ●●가 제출한 불임과 같은 증빙서류로는 ③ 자본금이 사업비의 자부담금 이상으로 확보되었고, 자기자본이 자부담금의 50% 이상 확보된 법인 인지 확인이 불가하고, ④ 농업법인 ●●는 법인등기부등본에 표시된 출자금 또한 500 만원인 농업회사법인으로 총 출자금이 1억원 이상인지 여부가 확인이 불가 하며, ⑤ 2022. 6. 17. 신규 설립되어 2022. 6. 28. 개업한 신규 농업법인으로 설립 후 운영실적이 1년이 되지 않은 농업회사법인임에도 농지매매자금 00,000,000원을 지원한 사실이 있다.

그 결과 부적격 농업법인에게 농지매매자금을 지원함으로써 맞춤형농지지원 사업의 신뢰도와 형평성을 훼손될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

가가가가본부 다다다다지사에서는 감사지적사항과 관련하여 특별한 의견이 없으며, 추후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정을 준수하여 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정

사장(가가가가본부 다다다다지사장)은 맞춤형 농지지원 농지매매사업 지원 요건에 부적격한 농업회사법인(농업회사법인주식회사●●)에 지원된 농지매매지원금 잔금 00,000,000원을 회수하시기 바랍니다. (시정)